普宁南溪吉之旅旅游资源开发有限公司“12·15”游船触碰一般事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2025年2月

目　录

一、事故基本情况 3
（一）涉事船舶情况。 3
（二）涉事船舶驾驶人情况。 3
（三）事故发生单位概况。 4
（四）游船管理情况。 6
（五）游船线路河道管理情况。 7
（六）游客管理情况。 8
（七）游船航行轨迹。 9
（八）新溪水闸有关情况。 10
（九）事故相关因素论证情况。 12
（十）事故发生经过。 15
（十一）人员伤亡和直接经济损失情况。 16
二、事故应急处置及评估情况 17
（一）事故信息接报及响应情况。 17
（二）事故现场应急处置情况。 18
（三）医疗救治和善后情况。 19
（四）事故应急处置评估。 20
三、事故原因分析 20
（一）直接原因分析。 20
（二）间接原因分析。 21
四、事故单位存在的主要问题 21
五、事故涉及有关方面的管理情况和问题 22
（一）旅游部门。 22
（二）海事部门。 24
（三）水利部门。 24
（四）属地政府。 24
六、对有关单位及人员的处理建议 25
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。 25
（二）对公职人员的处理建议。 27
（三）其他处理建议。 27
七、事故整改和防范措施建议 27
（一）依法依规经营，夯实企业主体责任。 27
（二）依法主动履责，压实行业监管责任。 28
（三）提升管理能力，落实属地管理责任。 29

2024年12月15日10时23分许，在普宁市南溪镇新溪村寨前溪河段的新溪水闸前方三岔口河流交汇处（经纬度概位：23° 30′ 59″ N/ 116° 15′ 19″ E），发生一起游船在河道过弯逆水上行时，因航行操作失当，叠加逆水流影响，动力不足，造成船舶随水流漂向新溪水闸，穿过2#闸涵洞，触碰2#闸铁闸门的事故，导致船体严重损坏，船上8人（7名游客和1名驾驶员）落水漂流至榕江南河，乘员均穿戴救生衣，经及时救援，全部人员脱险上岸，未造成人员伤亡，直接经济损失约8.8万元。

事故发生后，揭阳、普宁市领导同志分别对事故作出指示批示，要求做好打捞救援、伤员救治、应急处置、隐患排查、事故调查和责任认定，做好南溪水乡旅游经营者监管和水利工程运行管理安全措施等工作。为查明事故原因，揭阳市安委办立即组织市应急管理局、揭阳海事局、市水利局派专人指导普宁市开展事故调查工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，普宁市政府成立了普宁南溪吉之旅旅游资源开发有限公司“12·15”游船触碰一般事故调查组（普府办函〔2024〕106号）。调查组由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员从市公安局、应急管理局、文广旅游体育局、交通运输局、水利局、总工会、南溪镇政府和揭阳海事局等单位抽调。同时，邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**普宁南溪吉之旅旅游资源开发有限公司“12•15”游船触碰一般事故是一起因船舶过弯逆流航行操作失当、遇险处置失当、相关单位安全管理不到位造成的水上生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事船舶情况。

涉事船舶编号“吉之旅16号”乌篷船（以下简称“涉事16号船”），2020年9月购置，船体木质，荷载人数7人，船长5.98米、船宽1.75米。据测量同类船型空载时：船上木质遮阳篷前端与船首水平距离1.32米，遮阳篷距离水面高1.65米，船首距离水面高0.46米，船尾距离水面高0.43米。配备海伯M200（功率4HP）手控无刷推进器、宁德时代24伏100安时锂电池，船上配有1个救生圈、1个手持灭火器、1根长约3.5米竹质钩镐、1部手持对讲机、船绳2根。乌篷船用于南溪水乡游船项目，没有检验和登记、维修保养等船舶资料。

（二）涉事船舶驾驶人情况。

涉事16号船驾驶人张小奋，男，61岁，南溪镇南溪村人，2020年10月起被吉之旅公司聘任为船舶驾驶人员，约定驾驶每船次45元计算基础工资（2024年9至11月份的实发工资分别

为669元、1857元、1260元），未经船舶驾驶专业培训，未持有适任证书。



图1：乌篷船照片

（三）事故发生单位概况。

普宁市吉之旅旅游资源开发有限公司[1]（以下简称：吉之旅公司）成立于2017年5月18日，住所：普宁市南溪镇南溪村滨港路1号，由吉之旅旅游有限公司100%持股，主要从事旅游项目投资、旅游资源开发、旅游产品策划、管理和服务业务。法定代表人、总经理吴晓鹏，未设立安全生产管理机构。现有员工31名（正式工26名），其中船舶驾驶人员22名（17名持有内河船舶船员适任证书、5名未持证）。现有游船22艘，其中乌

1 普宁市吉之旅旅游资源开发有限公司，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；住所：普宁市南溪镇南溪村滨港路1号；法定代表人：吴晓鹏；注册资本：人民币壹亿贰千万元，经营范围：旅游资源开发；旅游业务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；园区管理服务；游览景区管理；住宿服务；餐饮服务；公园、景区小型设施娱乐活动；动物园、水族馆管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；各类工程建设活动；体育竞赛组织；种植：水果、蔬菜、中药材、谷物、花卉、林木；销售：食用农产品、服装、日用百货、工艺美术品、游艺及娱乐用品；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；成立日期：2017年5月18日，登记机关：普宁市市场监督管理局。

篷船 19 艘，游览艇 3 艘（持有内河小船检验证书、船舶登记证书），另有冲锋舟 2 艘。配套大港登船点（含在建游客中心），运营十里桃花景点、南溪水乡游船项目线路分东环线（日游）和西环线（夜游），西环线停运，东环线河道长约 7.5 公里。

2019 年 2 月 3 日，普宁市南溪水乡项目•南溪水乡田园建设项目经普宁市发展改革局投资备案[2]。规划建设入口广场、帐篷营房、船屋民宿、稻田民宿、传统民宿、农业科研实验基地、农产品加工区、田园观光体验区、游客中心、停车场、办公楼及相关配套设施，规划总用地面积 543200 平方米，总建筑面积 103414.5 平方米，建筑物占地面积 68943 平方米。



图 2：规划用地图

2 普宁市南溪水乡项目•南溪水乡田园建设项目代码：2019-445281-90-03-005725，总投资：11052.67 万元，总用地面积 543200 平方米，总建筑面积 103414.5 平方米， 建筑物占地面积 68943 平方米，主要建设入口广场、帐篷营房、船屋民宿、稻田民宿、传统民宿、农业科研实验基地、农产品加工区、田园观光体验区、游客中心、停车场、办公楼及相关配套设施。

《中华人民共和国旅游法》（2018 年修正） 第一百一十一条　本法下列用语的含义：……（二）景区，是指为旅游者提供游览服务、有明确的管理界限的场所或者区域。……

吉之旅公司2024年以来，营业收入179.8万元，接待游客约6.6万人次，建立安全生产规章制度4项、操作规程1项，组织管理人员培训10人次，组织隐患排查12次，整改隐患2个，水上抢险救援演练1次，参演27人次，在中国人寿财产保险股份有限公司广东分公司投保公众责任保险。没有安全生产费用使用会计台账。未规范制订[3]旅游景区生产安全事故应急救援预案并报旅游主管部门备案，未报送演练情况。

（四）游船管理情况。

2020年8月19日，吉之旅公司向江苏省兴化市万福木业有限公司订购20艘乌篷船（合同编号：SHG-2020082501）。2020年9月23日，向浙江省宁波海伯国际贸易有限公司购买30台海伯M200手控无刷推进器，自行安装（备用）作为乌篷船动力。未依据《内河木质船舶检验办法（1998）》[4]办理船舶检验手续。在本公司属下的和源船厂进行木质船体维修保养，4名水电工负责电池、发动机维修保养。未规范建立游船维修、保养工作（包括船体、电池、充电、发动机保养、清洗、装饰养护等）管理制度和台账。

2022年10月21日，吉之旅公司向船舶制造厂佛山市佳灵游艇有限公司订购3艘游览艇[5]，船名为：吉之旅01、吉之旅02、吉之旅03，建造完工日期2023年10月30日，最近年度船检合

---

3 GBT 29639-2020 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则，AQT 9011-2019 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南。

4 《内河木质船舶检验办法（1998）》第1.2条 本办法适用于我国B、C级航区和J级航段船长大于或等于5m但小于20m，主机功率小于29kW（40马力）单层甲板或敞口木质船舶。

5 游览艇：船长均为6.56m、船宽1.95m、型深0.89m，船体材质为纤维增强塑料，乘客定额6，船员人数2，总吨4，额定功率3.5kW，配有5kg干粉灭火器2个，带绳消防水桶1个，救生圈2个，救生衣10件，儿童救生衣3件，测深杆2根，测深锤1只，有收音和扩音功能收音机1台，2根直径16mm、长15m的系泊纤维索，分类垃圾桶4只。

格日期2024年11月14日，中国船级社佛山分社2023年11月3日发给《中华人民共和国内河小船检验证书》，有效期至2027年10月29日。揭阳海事局2023年11月27日发给《中华人民共和国船舶所有权登记证书》。船舶维护主要由船舶制造厂负责。

（五）游船线路河道管理情况。

涉事南溪河道水域属于内河非通航水域[6]。东环线游船航经南溪村、篮兜村、新溪村、宝鸭村、北溪村等5个村庄，经过篮兜水闸、新溪水闸等2座水闸，穿过东河桥（高2.4m）、篮兜桥（高2.1m）、篮兜2桥（高2.6m）、篮兜3桥（高3.5m）、新溪桥（高3m）、下乡桥（高2.1m）、北溪桥（高3.5m）、老圩桥（高2.8m）、官前桥（高2m）等9座桥梁。吉之旅公司未建立游船河道通航监测机制（包括监测通航水位、水深、流速，建立河道助航标志、通航水位标准，开展特殊河段、重点时段通航水文特征评估，制订游船航行管理制度和应急措施等）。游船线路河道维护、水体杂物清理由吉之旅公司和相关村委会共同负责清理。

6 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（2019年修订）第二条　在中华人民共和国内河通航水域从事航行、停泊和作业以及与内河交通安全有关的活动，必须遵守本条例。

第九十一条　本条例下列用语的含义：（一）内河通航水域，是指由海事管理机构认定的可供船舶航行的江、河、湖泊、水库、运河等水域。



图 3：东环线航线示意图

2023 年 2 月 20 日，吉之旅公司委托广东省粤东航道事务中心汕头航标与测绘所对南溪水乡新桥村河段、玉竹港河段、大港登船点河段、十里桃花河段进行扫测，水域实测面积 0.14 平方公里，测量水深 1-5.9 米之间，并出具《普宁市南溪水乡水深地形测量技术报告》。事发的寨前溪河段未纳入测量。

（六）游客管理情况。

东莞市金运旅行社有限公司承接香港新碧江国际旅游有限公司的潮汕三日游，因业务需要，2024 年 12 月 11 日金运旅行社黄少瀛与吉之旅公司员工通过微信约定：以每人 18 元预定 40 名香港游客和 3 名司陪的南溪水乡游船项目。12 月 15 日 9 时 46 分，导游张学清带领的团队 43 人乘坐大巴到达南溪镇南溪村大

港登船点，吉之旅公司安排除大巴司机外的42人穿戴救生衣，共分乘6艘乌篷船（吉之旅14号驾驶人张玉龙、16号张小奋、17号张少龙、18号张秀龙、19号张汉金、20号张俊波，其中只有张俊波持有“内河船舶船员适任证书”），每艘船7名游客和1名船舶驾驶人（每船载8人，超载1人）从大港登船点出发。涉事16号船9时59分58秒出发。

吉之旅公司未与团体游经营单位签订书面合同，未明确各自的管理责任和游客清单，未向游客公示使用的游船检验、船舶登记、船舶船员适任证书等情况，未建立游船出航管理记录（包括登记游客身份信息、船号船工、时间等信息）。

（七）游船航行轨迹。

南溪水乡游船项目东环线在南溪村前池配套大港登船点，南溪村前池有东向、北向出口，走东向出口逆时针游东环线，走北向出口顺时针游东环线。事故当天吉之旅公司知道新溪水闸正在开闸排水，因十里桃花景点河段的河床地势较高，水位降低可能影响通航，安排6艘乌篷船从北向出口出发（先通过十里桃花景点河段）。

1.南中桥（距离大港登船点402米）附近酸菜鱼排档的监控显示6艘乌篷船通过南中桥的顺序：

第一艘吉之旅17号10时2分18秒通过；

第二艘涉事16号船10时3分36秒通过；

第三艘吉之旅19号10时4分4秒通过；

第四艘吉之旅20号10时4分49秒通过；

第五艘吉之旅18号10时5分2秒通过;

第六艘吉之旅14号10时5分11秒通过。

2.新溪水闸上游进闸口东岸的新溪水闸水质监测站的监控(监控系统时间比北京时间快2分钟)显示6艘乌篷船到达新溪水闸上游三岔口河流交汇处中心的顺序:

第一艘吉之旅17号10时19分48秒;

第二艘吉之旅19号10时21分41秒;

第三艘涉事16号船10时21分56秒到达河道中央;

第四艘吉之旅20号10时22分35秒;

第五艘吉之旅18号10时22分43秒;

第六艘吉之旅14号10时22分56秒。

(八)新溪水闸有关情况。

南溪镇管理的新溪水闸位于新溪村(经纬度23°30′59″N/116°15′19″E),中型水闸,功能包括排涝、灌溉及防洪、交通,所属水系为榕江。1975年建成,2000年除险加固。水闸闸身宽24.8米,闸身高度16.97米,设电动螺杆启闭闸门5孔,闸门宽4.4米,高4.7米,设计最大流量182立方米/秒。

2024年12月15日(农历十一月十五),为配合南溪水乡田园水经济产业融合建设项目内河沿线两侧打松木桩需要,新溪水闸管理人员根据榕江南河涨退潮情况,于8时30分开启新溪水闸1#至4#闸门放水。水闸电动螺杆开启闸门行程约2.45米。至事故发生时,电动螺杆行程未变化。

至事故发生时10时23分许,根据监控视频显示的岸边陆地

裸露情况估算，新溪水闸口上游水深约 1.45 米，闸口上下游水位差约 0.3 米。

涉事 16 号船随水流漂向新溪水闸，穿过 2#闸涵洞，涵洞长 11.6 米，穿过时，铁闸门下沿距离水面的空隙高约 0.7 米。



图 4：新溪水闸全景图



图 5：事故后新溪水闸前加装防护设施

（九）事故相关因素论证情况。

1.测算乌篷船最高船速。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》测算[7]乘坐涉事 16 号船 7 名女性游客和 1 名男性船舶驾驶人测算为 482.6 千克。模拟载重乘坐同类型乌篷船，在大港登船点所在的水面进行乌篷船最高船速测算，通过双方向航行测算乌篷船静水最高船速约 1.65 米/秒。

2.推算河道中央水流速度。

根据新溪水闸上游进闸口左岸的新溪水闸水质监测站的监控数据，涉事 16 号船出现在新溪水闸上游三岔口河流处时间为 10 时 21 分 38 秒，至 21 分 56 秒到达河道中央。此时，船舶距离新溪水闸口约 70 米。

选取 10 时 22 分 27 秒与船首平齐的白色浪花为参照物，该参照物漂至船尾时，乌篷船沿水流方向移动约 1/3 船长距离，此时为 22 分 31 秒，共用时 4 秒；乌篷船长 5.98 米，加上随水流移动 1/3 船长距离约 2 米，白色浪花漂过 7.98 米，推算流速为 7.98 ÷ 4 ≈ 2 米/秒。

7 根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）》，18 岁及以上居民男性和女性的平均体重分别为 69.6 千克和 59 千克测算。



图 6：22 分 27 秒白色浪花参照物图示



图 7：22 分 31 秒白色浪花参照物图示

3.乌篷船过弯动态分析。

10 时 21 分 44 秒，吉之旅 19 号船抵达事发河道时，因拐弯并叠加逆水流影响，船速下降至接近停止，19 号船船体右侧正对涉事 16 号船前进方向，涉事 16 号船为避免碰撞 19 号船，降低或者停止电动机动力输出（10 时 21 分 41 秒-10 时 22 分 0 秒，视频看不到螺旋桨尾迹水花）降速转向。该处是三个方向水流汇

合处，推算水流速度约 2 米/秒，大于乌篷船最高船速 1.65 米/秒。虽然此时涉事 16 号船动车加大螺旋桨推力（10 时 22 分 1 秒后，可见螺旋桨尾迹水花），但螺旋桨产生的推力小于逆水流产生的阻力，涉事 16 号船仍然随水流漂向新溪水闸。

涉事 16 号船发生事故后，机电动力系统（推进器、电池等）损坏丢失。



图 8：21 分 44 秒涉事 16 号船无螺旋桨尾迹水花



图 9：21 分 59 秒涉事 16 号船无螺旋桨尾迹水花



图 10：22 分 1 秒涉事 16 号船可见螺旋桨尾迹水花

4.涉事船舶漂移触碰铁闸门分析。

10 时 22 分 43 秒，涉事 16 号船的船尾在前，漂向新溪水闸，消失在监控画面中。船在漂向新溪水闸的过程中，船体随水流顺时针发生偏转，船头在前，进入新溪水闸 2#闸涵洞。此时，由于乌篷船载客时船首距离水面高 0.36 米、船上木质遮阳篷距离水面高 1.55 米，铁闸门下沿距离水面的空隙高约 0.7 米，因此船上木质遮阳篷前端与铁闸门触碰，触碰产生的扭力造成船尾下沉入水，木质遮阳篷整体破坏散落，然后船舶整体进水，船上乘员落水和船体从铁闸门下穿过，穿过时船上乘员头部未触碰铁闸门下沿。船上乘员因穿戴救生衣漂浮向两侧，并随水流漂向榕江南河。

（十）事故发生经过。

2024 年 12 月 15 日 9 时 59 分 58 秒，张小奋驾驶涉事 16 号船载 7 名女性游客（年龄 62-77 岁，均为香港籍），从大港登船点向北出发，沿南溪水乡游船项目东环线航行约 3 公里，10 时

21 分 56 秒，至普宁市南溪镇新溪村寨前溪河段的新溪水闸前方三岔口河流交汇处，在河道过弯逆水上行时，为避免碰撞前方船舶，降速转向，叠加逆水流影响，出现动力不足，造成涉事 16 号船随水流漂向新溪水闸，10 时 23 分许触碰 2#闸铁闸门，船体严重损坏冲出涵洞，船上 8 人（7 名游客和 1 名驾驶员）落水漂流至新溪水闸下游出口榕江南河 59 号右侧面灯桩附近。

（十一）人员伤亡和直接经济损失情况。

依据《生产安全事故统计调查制度》和《企业职工伤亡事故经济损失统计标准 GB 6721-1986》等规定，事故未造成人员伤亡，直接经济损失共约人民币 8.8 万元，其中船舶损失 1.8 万元，游客财产损失 5 万元，医疗费用约 2 万元。



图 11：事发时航线示意图



图 12：事发水域照片



图 13：受损后涉事船舶照片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

10 时 29 分 30 秒，揭阳市公安局指挥中心接群众张姓男子

（在新溪水闸下游榕江南河西岸附近钓鱼）报称，南溪镇新溪村三洲大桥附近有一辆游船被水闸吸进去导致船只粉碎，约 6 人掉河中。

10 时 29 分 53 秒，揭阳市公安局指挥中心调度普宁市公安局指挥中心，要求迅速处置，及时反馈。

10 时 29 分 55 秒，普宁市公安局指挥中心接收警情指令。

10 时 30 分 0 秒，南溪派出所接收警情指令，值班人员赶赴现场。同时，派出所报告南溪镇政府。接报后，镇党政负责同志带领应急办、南溪单元、值班组有关人员迅速赶赴现场应急处置，并通知南溪镇专职消防队。

10 时 30 分 11 秒，揭阳市公安局指挥中心通报 120。

（二）事故现场应急处置情况。

10 时 24 分，吉之旅 20 号船舶驾驶人张俊波发现涉事 16 号船的异常情况后，通过对讲机呼救：“出大事了，船出榕江了”。吉之旅公司游船部队长张少钦在听到对讲机呼救后，马上从大港登船点骑摩托车前往新溪水闸。

10 时 28 分，张少钦到达新溪水闸，在新溪水闸下游（榕江南河）看到到涉事 16 号船（船上木质遮阳篷已破碎，船体入水），但未见落水人员。随即开摩托车往东 50 米到达新溪电排（新溪水闸下游榕江南河东岸）附近，发现落水人员后迅速下水救援。

10 时 36 分，南溪派出所 5 人（正副所长及 3 名民警）到达现场救援。

10 时 37 分，张少钦将在新溪水闸入江口榕江南河 59 号右

侧面灯桩附近沙洲的4名手挽手的游客拉到榕江南河东岸滩涂渔网旁边。上滩涂时看到张小奋和2名游客站在不远处的浅滩水面上（水深约0.5米）后，大声呼叫提醒张小奋将2名游客救上来。随后拨打电话叫公司派车接游客回去。

10时38分，张小奋扶带2名游客上榕江南河东岸滩涂。张少钦再次下水游向榕江南河59号右侧面灯桩附近救援1名游客麦丽娇，在到达后因体力不支无法实施救援。随即将涉事16号船失事后漂浮在附近水面上的茶几推向麦丽娇抱住，并一起等待救援。

10时38分，新溪村“两委”干部张永亮到达现场救援。

10时40分，南溪镇政府值班组、应急办、南溪单元等8人，南溪镇专职消防队6人携带1艘橡皮艇到达现场救援。

10时45分，广太镇专职消防队5人携带1艘橡皮艇到达现场救援。

10时50分，洪阳镇专职消防队6人携带1艘橡皮艇到达现场救援。

10时55分，事故现场周边一艘渔船看到漂浮在水面上的麦丽娇和张少钦后，开船前往将两人救援上船。10时58分，麦丽娇和张少钦被渔船送到岸边。

（三）医疗救治和善后情况。

10时32分，普宁市医疗急救（120）服务中心调度洪阳卫生院。

10时35分，洪阳卫生院派出1辆救护车、1名医生和2名

护士前往事故现场。

10 时 54 分，洪阳卫生院救护车到达现场。

11 时 5 分，洪阳卫生院救护车将 3 名游客（周丽金 75 岁、麦丽娇 71 岁、冯秋萍 62 岁）及张小奋送往洪阳卫生院。

11 时 11 分，南溪卫生院接南溪镇政府值班组通知，派出 1 辆救护车和 2 名医生前往事故现场。

11 时 15 分，南溪卫生院救护车将 4 名游客（邓水妹 73 岁、黄莉莲 74 岁、曾新英 77 岁、金长喜 75 岁）送往南溪卫生院。

11 时 20 分，南溪卫生院救护车到达南溪卫生院。

11 时 21 分，洪阳卫生院救护车到达洪阳卫生院。

经医护人员救治和心理疏导，至 15 时 30 分，7 名落水游客先后办理出院手续，平安返回。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，揭阳、普宁、南溪各级党委政府及有关部门、单位积极响应，按有关要求报送事故信息，应急处置指挥协调有力，属地镇村、派出所、专职消防队、医疗等机构救援行动有序开展，现场处置得当，后勤保障有力。事故应急救援处置善后工作期间未发生次生、衍生事故，舆情和社会面平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

涉事 16 号船驾驶人在河道过弯逆水上行时，为避免碰撞前方船舶，降速转向，航行操作[8]失当；叠加逆水流影响，出现动

8 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（2019 年修订）第十五条第一款 **船舶在内河航行，应当保持瞭望，注意观察，并采用安全航速航行。**船舶安全航速应当根据能见度、通航密度、船舶操纵性能和风、浪、水流、航路状况以及周围环境等主要因素决定。使用雷达的船舶，还应当考虑雷达设备的特性、效率和局限性。

力不足，船舶随水流漂移，未能及时使用竹质钩镐撑船或者驾驶人下水推船等应急方式，遇险处置[9]失当，船体与新溪水闸发生触碰事故。

（二）间接原因分析。

1.船舶超载航行。乌篷船购置合同标明荷载人数 7 人，事发时船上实载 8 人，超载 1 人。

2.无证驾驶船舶。乌篷船驾驶人未经水上交通安全专业培训，未持有内河船舶船员适任证书[10]。

3.驾驶无证船舶。乌篷船未持有内河船舶检验证书和船舶所有权登记证书[11]。

4.重大事故隐患排查不到位。未依照《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》严格排查，存在规定中第（一）至（五）项[12]的不符合情况；未参照《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》严格排查，存在规定中第四条第（三）项和第（五）项[13]的情形。

四、事故单位存在的主要问题

吉之旅公司，安全生产主体责任不落实，①安全生产责任制

---

9 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十六条第一款　船舶、浮动设施遇险，**应当采取一切有效措施进行自救。**

10《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》(2018 年修正) 第十六条 船舶所有人应当按照本规则的规定和《船舶最低安全配员证书》载明的船员配备要求，为船舶配备合格的船员。总吨位 100 以下船舶最低配备取得适任证书驾驶员 1 人。

11 《内河木质船舶检验办法（1998）》第 1.2 条 本办法适用于我国 B、C 级航区和 J 级航段船长大于或等于 5m 但小于 20m，主机功率小于 29kW（40 马力）单层甲板或敞口木质船舶。

12 文化和旅游部办公厅《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（办市场发〔2023〕172 号）

（一）是否建立健全并落实全员安全生产责任制；（二）是否制定安全生产规章制度和应急预案，并建立安全管理档案；（三）是否开展日常安全检查并组织安全培训和应急演练；（四）是否保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）是否建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

13 交通运输部办公厅《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》（交办海〔2024〕67 号）2024 年 12 月 15 日施行

第四条 内河运输船舶在航行、停泊、作业期间，存在下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：……**（三）船舶未按规定持有有效的内河船舶检验证书、符合证明及安全管理证书；（五）船舶严重超核定载重线载运货物或超核定乘客定额载客；**……

不健全，未设立安全生产管理机构，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准[14]。②安全生产规章制度、操作规程明显不足，未建立安全管理档案；未依照《生产安全事故应急条例》规定，规范制订旅游景区生产安全事故应急救援预案并报旅游主管部门备案[15]，未报送演练情况[16]；事故发生后未及时主动向有关政府部门报告。③未规范组织开展新员工培训和从业人员再教育，未建立安全生产教育和培训档案[17]，安排未持有内河船舶船员适任证书的人员驾驶船舶。④没有安全生产费用使用会计台账[18]。⑤未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度[19]并制定排查清单，未组织开展重大事故隐患排查治理，存在文化和旅游领域、内河运输船舶等重大事故隐患判定情形。

五、事故涉及有关方面的管理情况和问题

（一）旅游部门。

---

14 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。　生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

15 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第七条　县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送本级人民政府备案；易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、**旅游景区等人员密集场所**经营单位，应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定**报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案**，并依法向社会公布。

16 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条第二款　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、**旅游景区等人员密集场所**经营单位，应当**至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练**，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

17 《旅游安全管理办法》（国家旅游局令第41号）第九条　旅游经营者应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员掌握必要的安全生产知识、规章制度、操作规程、岗位技能和应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。　旅游经营者建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。　未经安全生产教育和培训合格的旅游从业人员，不得上岗作业；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。

18 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条第一款　企业提取的安全生产费用从成本（费用）中列支并专项核算。符合本办法规定的企业安全生产费用支出应当取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。

19 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四十一条　生产经营单位应当**建立安全风险分级管控制度**，按照安全风险分级采取相应的管控措施。　生产经营单位应当**建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度**，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

普宁市现有认定[20]国家3A级旅游景区6家，其中公益性旅游景区4家[21]，经营性旅游景区2家[22]，没有5A、4A、2A、A级旅游景区；掌握年游客7万人次以上的非A级经营性旅游景区3家[23]。普宁市文化广电旅游体育局提供2024年6家3A级的安全生产和消防工作责任书、5家3A级现场检查记录表11份（没有普宁“八一”馆记录），整改一般隐患3个，省级督查交办重大隐患1个。**存在问题：**未能依法实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，未能依法[24]对普宁市旅游行业安全实行综合治理，对南溪水乡等非A级经营性旅游景区景点、文化旅游园区的安全管理工作进行指导、督促、协调[25]；未能向非A级景区属地乡镇宣贯《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》和A级景区管理标准；对3A级景区的现场检查记录表未能依照《旅游安全管理办法》《旅游景区质量等级划分》等列出行政检查内容，对标对表开展检查；未依照《生产安全事故应急条例》的规定落实旅游景区生产安全事故应急救援预案的备案和演练情况报送。

---

20 《旅游景区质量等级管理办法》（旅办发〔2012〕166号） 第十二条 3A级及以下等级旅游景区由全国旅游景区质量等级评定委员会授权各省级旅游景区质量等级评定委员会负责评定，省级旅游景区评定委员会可向条件成熟的地市级旅游景区评定委员会再行授权。 4A级旅游景区由省级旅游景区质量等级评定委员会推荐，全国旅游景区质量等级评定委员会组织评定。 5A级旅游景区从4A级旅游景区中产生。被公告为4A级三年以上的旅游景区可申报5A级旅游景区。5A级旅游景区由省级旅游景区质量等级评定委员会推荐，全国旅游景区质量等级评定委员会组织评定。

21 公益性旅游景区：德安里旅游景区、普宁“八一”馆、新溪古村滨河景区、登峰乡村文化旅游景区。

22 经营性旅游景区：盘龙湾温泉度假村、利泰飞鹅岭农业公园。

23 南溪水乡（普宁市吉之旅旅游开发有限公司）、善德梅海景区（普宁市德龙生态农业发展有限公司）、柜族小镇（普宁市梓立生态农业发展有限公司）

24 《中华人民共和国旅游法》（2018修正） 第八十三条 县级以上人民政府旅游主管部门和有关部门依照本法和有关法律、法规的规定，在各自职责范围内对旅游市场实施监督管理。

县级以上人民政府应当组织旅游主管部门、有关主管部门和市场监督管理、交通等执法部门对相关旅游经营行为实施监督检查。

25 《中共普宁市委机构编制委员会关于印发<普宁市党政部门及中央、省、揭阳市驻普有关单位安全生产工作职责>的通知》（普机编〔2022〕29号） 关于普宁市文广旅游体育局安全生产工作职责的有关规定“负责组织对文化和旅游安全实行综合治理，配合有关部门加强旅游客运安全管理。牵头推动协调相关部门加强对自助游、自驾游等旅游新业态的安全监管”。

（二）海事部门。

涉事南溪河道水域属于内河非通航水域，目前，广东省尚未制定载客12人以下客船[26]和内河非通航水域的具体管理规定。揭阳南河海事处在吉之旅公司游船航行水域未划定航区、不属于内河通航水域的情况下，主动对接，督促该公司提升船舶安全管理水平，严格落实船上人员正确穿戴救生衣，更新购置游览艇3艘、订购10艘，并落实游览艇的检验和登记；协调具备资质的船员培训机构，推动17名经考试合格取得适任证书驾驶人员上岗；2024年对3艘持证船舶开展现场监督检查6次、安检2次，确保船舶证书持续有效。**存在问题：**未能督促指导吉之旅公司规范制订游船航行管理制度，对19艘未检验和登记乌篷船退出游船经营的督促措施不到位。

（三）水利部门。

普宁市现有中型水闸16宗、小型水闸148宗，其中市直管理水闸3宗[27]，镇村管理水闸161宗。普宁市水利局提供2022年备案《新溪水闸汛期限制运行方案》，2024年在水利安全监管信息系统填报隐患整改信息2407条，2024年12月将新溪水闸重建工程向水利部申请列入《“十五五”大中型病险水闸除险加固实施方案》，计划投资4950.5万元。**存在问题：**对镇级管理水闸的督查指导不到位，未能提供对新溪水闸运行管理的督促指导记录。

（四）属地政府。

---

26 国务院《国内水路运输管理条例》（2013年1月1日起施行） 第六章附则 第四十五条 载客12人以下的客运船舶以及乡、镇客运渡船运输的管理办法，由省、自治区、直辖市人民政府另行制定。

27 乌石拦河闸，练江水闸，神港水闸。

南溪镇有乡村游景区景点3个[28]。普宁市南溪镇政府提供2024年召开水上交通安全专题会4次；镇应急、执法、旅游、交通等部门进行乡村游景区景点检查21次（部分仅有照片，无书面记录），专项水上巡查30次；劝阻“三无”船舶18船次，查处移交派出所“三无”船舶1艘；其中对吉之旅公司检查10次，约谈2次，签订安全生产责任书1份，水上安全知识宣讲3次，联合开展水上救援演练1次，督促购置合格船舶和船员持证上岗；建立新溪水闸管理制度1个，警示牌5处，警示灯1个，警示播音设备1台，喇叭2个，全年开闸165次，水闸安全巡查171次，劝退劝阻水闸附近垂钓、游玩等35人次，船舶3艘。**存在问题：**检查景区景点情况文书记录不全；在内河小型船舶、内河水上交通安全、乡村旅游景区景点等方面管理能力不足；对19艘未检验和登记乌篷船退出游船经营的督促措施不到位；新溪水闸开闸泄洪信息传达机制和水闸运行管理制度不规范[29]不健全，缺失闸门运用工作日志[30]；属地管理责任落实不到位。

六、对有关单位及人员的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1.普宁市吉之旅旅游资源开发有限公司，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有管理责任，建议由普宁市应急管理局依照《中华

---

28 普宁市南溪水乡项目景点由吉之旅公司经营。普宁新溪古村滨河景区，普宁登峰乡村文化旅游景区等2个景区已经揭阳市文化广电旅游体育局组织认定为国家AAA级旅游景区。

29 水利部《水闸运行管理办法》（2023年）第六条 水闸管理单位是水闸运行管理的责任主体，具体负责运行管理的组织实施工作。 水闸管理单位应建立健全水闸运行管理规章制度，落实管理保障措施，规范开展控制运用、检查监测、维修养护、防汛管理、安全管理等运行管理工作。

30 水利部《水闸运行管理办法》第二十二条 水闸管理单位应填写闸门运用工作日志，如实记录启闭依据、操作时间、操作人员、启闭顺序、闸门开度及历时、启闭机运行状态、上下游水位、流量、流态、异常或事故处理情况等。

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[31]给予行政处罚，由普宁市文化广电旅游体育局、揭阳海事局、南溪镇政府督促该公司对存在的主要问题进行整改，认真总结和汲取事故教训。有关处理情况及时报告或者函告普宁市政府。

2.吴晓鹏，吉之旅公司法定代表人、总经理、主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责[32]，未正确履行主要负责人职责[33]，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，落实企业安全生产主体责任。对事故发生负有主要领导责任，建议由普宁市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[34]给予行政处罚。

3.张小奋，吉之旅公司涉事16号船驾驶人，未持有内河船舶船员适任证书驾驶机动船舶，对事故发生负有直接责任，由吉之旅公司依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[35]给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，由普宁市公安局南溪水上派出所依照《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十四条第（二）项[36]给予行政处罚，同时对存在同一行为的张玉龙、张

---

31 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

32 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

33 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

34 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

35 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

36 《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012年修订）第六十四条　有下列行为之一的，处五百元以上一千元

少龙、张秀龙、张汉金等4名船舶驾驶人一并给予处理；对聘用单位吉之旅公司安排未持有内河船舶船员适任证书人员驾驶船舶的行为，按“一事不再罚原则[37]”由应急管理部门给予事故综合处罚。

（二）对公职人员的处理建议。

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员将问题线索移送纪检监察机关。

（三）其他处理建议。

1.建议责令普宁市文化广电旅游体育局、南溪镇政府、普宁市水利局分别向普宁市政府作书面检查。

2.建议由揭阳海事局责令揭阳南河海事处向其作书面检查。

七、事故整改和防范措施建议

各乡镇（场、街道）党委政府、市直有关部门要深刻汲取事故教训，认真举一反三，坚决管住未来，切实采取有效措施加以改进，强化景点景区和游乐设施的安全监管，坚决扛起行业监管、属地管理责任，填补“非A景区”“网红景点”的监管真空，推动企业扎实履行安全生产主体责任，坚决杜绝同类事故发生。

（一）依法依规经营，夯实企业主体责任。

吉之旅公司要切实履行安全生产主体责任，依法依规经营，严格执行法律法规和技术标准。①建立健全并有效落实旅游安全

以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：……（二）未取得驾驶证驾驶或者偷开他人航空器、机动船舶的。……

37 《中华人民共和国行政处罚法》（2021年修订）第二十九条　对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

和水上交通安全责任制、安全生产规章制度和操作规程，特别是落实游船航行管理制度和河道通航监测机制，避免冒险开航。②坚决落实使用合格船舶和船员持证，淘汰不合格船舶，从业人员培训合格上岗；加大资金、物资、技术、人员的投入，改善安全生产条件，夯实设备设施本质安全基础。③有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对照《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》《内河运输船舶重大事故隐患判定标准》等判定标准严格排查，及时消除重大事故隐患。④规范制订旅游景区生产安全事故应急救援预案并经专家评审评估，及时报旅游主管部门备案，至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并演练情况报送旅游主管部门。

（二）依法主动履责，压实行业监管责任。

1.普宁市文化广电旅游体育局要依法实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。①牵头组织开展乡村游、网红点等旅游景区景点摸排核实、建立名册，并分级分类明确各景区景点的责任主体，压实行业监管、属地管理责任。②建立本领域分级分类检查机制，明晰行政检查内容，对标对表开展检查；督促旅游经营单位落实安全主体责任，建立并落实符合旅游行业安全管理要求的事故隐患排查、治理、防控等制度，制定突发事故应急预案，定期组织开展应急演练，做好旅游项目安全管理工作。③加强对旅游经营单位以及属地乡镇政府《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》和A级景区管理标准的宣贯。

2.普宁市水利局要加强对镇村管理水闸的督查指导，建立水闸分级分类检查机制，明晰行政检查内容，对标对表开展检查，督促引导水闸管理单位建立健全并落实水闸运行管理制度、闸门运用工作日志；落实水闸工作人员培训合格上岗；研究推进新溪水闸重建工程，保障水闸运行安全和效益发挥。

3.建议海事管理机构借鉴《广州市水上交通安全管理规定》做法，按“在湖泊、水库、河流、城市园林水域和风景名胜区水域等水域开展水上旅游、观光、娱乐等活动的水上游乐设施、休闲船舶[38]，应当符合法律法规、国家标准或者行业标准的要求，按照规定取得合格证书或者船舶检验证书。休闲船舶应当配备符合规定的操作人员或者船员[39]”的要求，监督指导休闲船舶所有人或经营人办理检验和登记，并配备符合国家规定的操作人员或者船员；督促水上涉客运输企业、船舶落实安全主体责任，严禁利用农自用船、渔船、“三无”船等船舶从事涉客运输。

（三）提升管理能力，落实属地管理责任。

1.由普宁市水上交通安全工作联席会议各成员单位分别按各自工作职责抓落实。

2.由普宁市安委办提请上级依照《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[40]和《广东省安全生产条例》第六条第二款[41]之

---

38 《广州市水上交通安全管理规定》（广州市人民政府令第215号） 第五十二条　本规定下列用语含义：……（四）休闲船舶，是指核定载客十二人及以下，用于水上旅游、观光或者娱乐等活动的船舶，休闲渔业船舶除外。……

39 《广州市水上交通安全管理规定》（广州市人民政府令第215号） 第十二条　**在湖泊、水库、河流、城市园林水域和风景名胜区水域等水域开展水上旅游、观光、娱乐等活动的水上游乐设施、休闲船舶，应当符合法律法规、国家标准或者行业标准的要求，按照规定取得合格证书或者船舶检验证书。休闲船舶应当配备符合规定的操作人员或者船员。**

水上游乐设施、休闲船舶应当在安全水域活动或者航行，避免进入主航道、锚地、安全作业区和交通密集区，避免在恶劣天气下航行。

40 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） 第十条第二款　国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产

规定，按照业务相近的原则，确定非A级旅游景区景点文化旅游园区和景区水上游船等游乐项目的监督管理部门。

3.南溪镇政府要进一步落实属地管理责任。①明确旅游、水上交通、水利、行政执法等内设机构职责，依照有关法律法规标准，明晰行政检查内容，对标对表开展检查，规范工作检查文书记录及存档，加强相互配合、齐抓共管、信息共享。②健全与行业监管部门的工作协调机制，定期研判重大安全风险，解决旅游安全、水上交通安全管理等有关问题。③提升工作人员能力，特别是加强内河小型船舶、内河水上交通安全、乡村旅游景区景点、水闸运行等方面管理知识的学习。④建立开闸泄洪信息传达机制，及时传达到船舶所有人；健全新溪水闸运行管理制度，如实记录闸门运用工作日志，研究推进新溪水闸重建工程。⑤对本辖区乡镇船舶进行摸排核实，符合安全规范要求的，统一编号造册，建立管理台账；与各类船舶所有人签订安全管理责任书以及安全使用承诺书，督促船舶所有人履行船舶安全使用承诺，并组织开展安全培训。⑥履行休闲船舶在河道开展旅游、观光、娱乐等活动的监督检查职责，督促水上涉客运输企业、船舶落实安全主体责任，淘汰不合规船舶，联合旅游、海事、公安等部门组织开展利用农自用船、渔船、“三无”船等船舶从事涉客运输的专项整治行动。

工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。**对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。**

41 《广东省安全生产条例》（2023修订）第六条第二款　县级以上人民政府应急管理、交通运输、住房城乡建设、水利等有关部门依照有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。**对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。**

（此页无正文）

普宁南溪吉之旅旅游资源开发有限公司

“12·15”游船触碰一般事故调查组